

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
14582/2557

กาโด เอส. อาร์. แอล
บริษัทพรลดา เบ็ค จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และคำว่า D&C ของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และคำว่า D&G DOLCE & GABBANA ของโจทก์ซึ่งเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า สินค้าของโจทก์มีราคาแพงและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สินค้าของจำเลยทั้งสองวางจำหน่ายต่างสถานที่และผู้บริโภคมีรายได้น้อย และสินค้าของจำเลยทั้งสองมีข้อความว่า MADE IN THAILAND BY KTS เพื่อให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดในประเทศไทยนั้น เห็นว่า สินค้าของโจทก์มีหลายชนิด ทั้งเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย กระเป๋า เข็มขัด แว่นตา นาฬิกา และเครื่องประดับ ไม่น่าจะจำเลยทั้งสองจะผลิตสินค้าที่มีลักษณะ ราคา และมีข้อความว่า MADE IN THAILAND BY KTS ตลอดจนสถานที่วางจำหน่ายต่างกับสินค้าของโจทก์ตลอดไป จึงไม่ใช่เหตุที่ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่เมื่อพิจารณาว่าสินค้ากระเป๋าของจำเลยทั้งสองที่

มีข้อความว่า MADE IN THAILAND BY KTS เห็นได้ชัดเจนได้เครื่องหมายการค้า ทำให้สินค้ากระเป๋าสองข้างต่างกับสินค้าของโจทก์ ประกอบกับสภาพของสินค้า โดยรวมมีความแตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นว่าแม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างเห็นได้ชัดแจ้ง จึงมิใช่การกระทำอันมีลักษณะเป็นการลวงขาย จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

ที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยทั้งสองยุติการจำหน่ายและเสนอจำหน่ายสินค้ากระเป๋าสตางค์ต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และคำว่า D&C นั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงบังคับให้ตามคำขอ

ที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองรวมตลอดทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และห้ามการใช้ โฆษณา หรือทำให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ว่ากับสินค้าหรือเอกสารสิ่งของในการประกอบการค้าใด ๆ นั้น เห็นว่า เมื่อพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยทั้งสองย่อมไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกต่อไป และคำขอดังกล่าวมุ่งบังคับการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยทั้งสองที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึงให้ยกคำขอ

ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยจำเลยที่ 1 ไม่ต้องขอถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ถูกต้องเมื่อการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิต่อโจทก์ จึงชอบที่จะบังคับให้จำเลยที่ 1 ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยหากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามก็ชอบที่จะใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 612556, 774336 และ 774337 และร่วมกันถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค 245618 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ห้ามจำเลยทั้งสองใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมตลอดทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองยุติการจำหน่ายและเสนอจำหน่ายสินค้ากระเป๋าสตางค์ต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และ D&C ห้ามการใช้ โฆษณา หรือทำให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ว่ากับสินค้าหรือเอกสารสิ่งของในการประกอบการค้าใด ๆ กับใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จากการกระทำอันเป็นการลงขายสินค้าดังกล่าวเป็นเงินเดือนละ 1,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะยุติการกระทำละเมิดดังกล่าว ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จากการลอกเลียนเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปขอจดทะเบียนอันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเป็น

เงินเดือนละ 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะร่วมกันถอน
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอน
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 612556, 774336, 774337 และทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเลขที่ ค 245618 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 30,000 บาท กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่า
ใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่โจทก์จำนวน 5,000 บาท คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อ
เท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังได้ยุติในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G เครื่องหมายการค้าคำว่า DOLCE & GABBANA
และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G DOLCE & GABBANA สำหรับสินค้าหลาย
จำพวก โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวตั้งแต่ปี 2528 สินค้าเครื่องนุ่งห่มและ
แต่งกาย กระเป๋าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ถูกนำเข้ามาจำหน่ายใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DOLCE &
GABBANA สำหรับสินค้าจำพวก 18 เมื่อปี 2533 เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G
DOLCE & GABBANA สำหรับสินค้าจำพวก 9, 3 และ 14 เมื่อปี 2542 และปี 2543
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า
D&G เป็นคำขอเลขที่ 612556 สำหรับสินค้าจำพวก 18 โจทก์ยื่นคำคัดค้าน นาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ คณะ
กรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ นอกจากนั้นจำเลย

ที่ 1 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า D&C สำหรับสินค้าจำพวก 18 เป็นทะเบียนเลขที่ ค 245618 และจำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และรูปประดิษฐ์ข้อโป้ไม่เป็นคำขอเลขที่ 774336 และ 774337 ตามลำดับ สำหรับสินค้าจำพวก 25

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&C ของจำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาการเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) และตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ว่า เครื่องหมายนั้นต้องมีปริมาณการจำหน่ายจำนวนมาก และข้อ 2 ระบุถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป 2 ประการ โดยประการแรก สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และประการที่ 2 เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ใช้และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G เครื่องหมายการค้า คำว่า DOLCE & GABBANA และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G DOLCE & GABBANA ทั่วโลก รวมทั้งใน

ประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนทั่วไปรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&C ของจำเลยที่ 1 มีการประดิษฐ์ให้แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น เห็นว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G DOLCE & GABBANA ของโจทก์มีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวอักษรโรมันคำว่า D&G ซึ่งเรียกขานว่า ดี แอนด์ จี ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&C ของจำเลยที่ 1 แม้จะมีลักษณะเป็นภาพสามมิติ แต่สาระสำคัญของเครื่องหมายในการสังเกตและเรียกขานอยู่ที่ตัวอักษรโรมันคำว่า D&G และคำว่า D&C ซึ่งเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G เป็นตัวอักษรโรมันตัวเดียวกับเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G DOLCE & GABBANA ของโจทก์และเรียกขานว่า ดี แอนด์ จี เหมือนกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า D&C ตัวอักษรโรมัน C ก็มีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรโรมัน G และเรียกขานว่า ดี แอนด์ ซี คล้ายกับเสียงเรียกขานว่า ดี แอนด์ จี ของโจทก์ จึงย่อมมีเหตุที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเดียวกันได้ เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และเครื่องหมายการค้าคำว่า D&C ของจำเลยที่ 1 จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และเครื่องหมายการค้า คำว่า D&G DOLCE & GABBANA ของโจทก์ซึ่งเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์อ้างว่า สินค้าของโจทก์มีราคาแพงและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สินค้าของจำเลยทั้งสองวางจำหน่ายต่างสถานที่และผู้บริโภคมีรายได้น้อย และสินค้าของจำเลยทั้งสองมีข้อความว่า MADE IN THAILAND BY KTS เพื่อให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดใน

ประเทศไทยนั้น เห็นว่า สินค้าของโจทก์มีหลายชนิดทั้งเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย กระเป๋า เข็มขัด แว่นตา นาฬิกา และเครื่องประดับ ไม่น่าจะจำเลยทั้งสองจะผลิตสินค้าที่มีลักษณะ ราคา และมีข้อความว่า MADE IN THAILAND BY KTS ตลอดจนสถานที่วางจำหน่ายต่างกับสินค้าของโจทก์ตลอดไป จึงไม่ใช่เหตุที่ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และปัญหานี้โจทก์นำสืบว่า การขอจดทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำเพื่อลวงขายสินค้า เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตที่มีแต่จะทำให้เกิดเสียหายแก่โจทก์ ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายที่โจทก์เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเป็นเงินจำนวนมาก แต่เมื่อพิเคราะห์สินค้ากระเป๋าของจำเลยทั้งสองซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G ตามที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าคำว่า D&C ตามที่จำเลยทั้งสองได้รับการจดทะเบียนตามลำดับ โดยมีข้อความว่า MADE IN THAILAND BY KTS เห็นได้ชัดเจนได้ เครื่องหมายการค้า ทำให้สินค้ากระเป๋าของจำเลยทั้งสองแตกต่างกับสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G หรือเครื่องหมายการค้าคำว่า D&G DOLCE & GABBANA ประกอบกับสภาพของสินค้าโดยรวมมีความแตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่จำเลยทั้งสองได้ทำให้สินค้าของจำเลยทั้งสองแตกต่างจากสินค้าของโจทก์อย่างเห็นได้ชัดแจ้ง จึงมิใช่การกระทำอันมีลักษณะเป็นการลวงขาย พยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

ที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยทั้งสองยุติการจำหน่ายและเสนอจำหน่ายสินค้า กระเป๋าชนิดต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และคำว่า D&C นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจ ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงบังคับให้ตามคำขอ

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้า เกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองรวมตลอดทั้ง เครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และ ห้ามการใช้ โฆษณา หรือทำให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือ เครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ว่ากับ สินค้าหรือเอกสารสิ่งของในการประกอบการค้าใด ๆ นั้น เห็นว่า เมื่อพิพากษาให้เพิก ถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยทั้งสองย่อมไม่มี สิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกต่อไป และคำขอดังกล่าวมุ่งบังคับการกระทำใน อนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยทั้งสองที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึง ให้ยกคำขอ

อนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้ เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 612556, 774336 และ 774337 โดยจำเลยที่ 1 ไม่ต้องขอถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ไม่ถูกต้อง เมื่อการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิต่อโจทก์ จึงชอบที่จะบังคับให้จำเลยที่ 1 ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยหากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามก็ชอบที่จะใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาถอน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลข
ที่ 612556, 774336 และ 774337 ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากไม่
ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาศาลฎีกาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ให้จำเลย
ทั้งสองยุติการจำหน่ายและเสนอจำหน่ายสินค้ากระเป๋าสตางค์ต่าง ๆ ภายใต้
เครื่องหมายการค้าคำว่า D&G และคำว่า D&C นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียม
ชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(อนันต์ วงษ์ประภรณ์-นวลน้อย ผลทวี-ประพาฬ อนมาน)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายนทล กิติกัมรา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป</u>	16/2555
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>